

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5071109-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ

RECORRENTE: SYLVIA EDMEA GURJAO LEITAO DA CUNHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - PLEITO DE ISENÇÃO SOBRE SEUS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR E DE APOSENTADORIA POR IDADE (RGPS), EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE - ALIENAÇÃO MENTAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEFERIDO QUANTO À PENSÃO POR MORTE, A CONTAR DA DATA DO DIAGNÓSTICO, EM 31/03/2022 - SENTENÇA CONDENA A UNIÃO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE A AMBOS OS BENEFÍCIOS DESDE 31/03/2022 - RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RETROAGIR AO ANO DE 2016, EM QUE TERIA SIDO DIAGNOSTICADA A ALIENAÇÃO MENTAL - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NESSE SENTIDO - PARTE AUTORA JUNTA LAUDO MÉDICO GENÉRICO QUE MENCIONA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE ALZHEIMER DESDE 2016 - O DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER, POR SI SÓ, NÃO LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, a fim de MANTER a sentença recorrida. Condene a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5071109-77.2024.4.02.5101

510015356137 .V6

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5071109-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ

RECORRENTE: SYLVIA EDMEA GURJAO LEITAO DA CUNHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, como segue:

*Isto posto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO**, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para nos termos da fundamentação supra, apenas condenar a Ré a:*

(i) conceder a isenção do pagamento do imposto de renda incidente sobre os benefícios de pensão por morte e aposentadoria pagos pelo INSS (Evento 1, INFBEN16 e INFBEN17), ressaltando que a isenção pleiteada em relação a pensão estatutária junto ao Ministério da Saúde já foi concedida na via administrativa (Evento 1, LAUDO11 e Evento 1, OUT12), nos exatos termos da presente sentença, que fixou a data de início da alienação mental em 31/03/2022.

*(ii) restituir à parte autora o indébito a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, descontado indevidamente dos citados benefícios a título de imposto de renda retido na fonte, **desde março de 2022**.*

O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária.

Eventual pagamento administrativo da restituição das parcelas objeto da presente condenação deverá ser demonstrado cabalmente pela parte ré, no prazo de cumprimento da sentença.

(negrito no original)

A recorrente almeja a reforma ou anulação da sentença, a fim de que o termo inicial da repetição de indébito retroaja ao ano de 2016, "em razão do diagnóstico de alienação mental, caracterizada pela doença de Alzheimer", conforme laudo médico ou que seja designada perícia médica.

Contrarrazões da União.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas portadoras de determinadas moléstias graves, dentre as quais se inclui a alienação mental:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No presente caso, a autora recebe pensão por morte de servidor (Ev. 1.18 a 1.23) e aposentadoria por idade do RGPS (Ev. 1.24, fls. 24/46), sobre as quais foi descontado imposto de renda.

Junta laudo médico pericial de Ev. 1.11, emitido para fins de isenção do imposto de renda sobre pensão. Verificou-se que a autora é portadora de doença grave (Demência na Doença de Alzheimer), classificada como Alienação Mental, com data do diagnóstico em 31/03/2022 (parece ter levado em conta o laudo médico de Ev. 1.10).

Referido laudo pericial subsidiou o deferimento administrativo de isenção do imposto de renda sobre a pensão por morte, conforme Ev. 1.12.

Embora não haja evidência de que a autora tenha solicitado a isenção sobre a aposentadoria (os documentos de Ev. 1.13 e 1.14 são referentes à pensão por morte), é perfeitamente possível que seja estendida à aposentadoria por idade, uma vez que já foi reconhecido o direito à isenção pela Administração.

Quanto à data de início dos efeitos financeiros, não assiste razão à autora.

A Doença de Alzheimer não está elencada entre aquelas consideradas graves para fins de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6º, XIV). Nada obstante, se dela resulta alienação mental, logicamente, há que ser reconhecido o direito à isenção.

Apenas a título de comparação, o infarto agudo do miocárdio, embora seja uma ocorrência médica grave, não necessariamente será classificado como cardiopatia grave, para fins de isenção do imposto de renda.

Em outras palavras, o simples fato de o paciente receber o diagnóstico de Doença de Alzheimer de modo algum vai necessariamente caracterizar a existência de alienação mental. É preciso que a doença de base esteja avançada a ponto de causar alienação mental. Por tal razão, para fixação do termo inicial da restituição dos valores, não é possível levar em conta a informação do laudo de Ev. 1.9, no sentido de que a autora é portadora da Doença de Alzheimer desde 2016, especialmente por ser uma informação vaga.

Além disso, sequer há evidência de que a autora seja curatelada, muito embora o laudo mencione a falta de condições de gerir os atos da vida civil, sendo certo que o documento de Ev. 1.2, referente a uma procuração de 16/08/2005, de modo algum se presta a substituir o termo de curatela.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, a fim de MANTER a sentença recorrida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.

5071109-77.2024.4.02.5101

510015356136 .V8